BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE

Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005 en artikelen 117 en 118 van de wet van 5 mei 2019.

Dit *Belgisch Staatsblad* kan geconsulteerd worden op :

www.staatsblad.be

Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel - Directeur : Eva Kuijken

Gratis tel. nummer : 0800-98 809

196e JAARGANG

N. 158

Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005 et les articles 117 et 118 de la loi du 5 mai 2019.

Le *Moniteur belge* peut être consulté à l'adresse :

www.moniteur.be

Direction du Moniteur belge, chaussée d'Anvers 53, 1000 Bruxelles - Directeur : Eva Kuijken

Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

196e ANNEE

VRIJDAG 17 JULI 2026

VENDREDI 17 JUILLET 2026

INHOUD

Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

7 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen, bl. 38469.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

7 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2025, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden, bl. 38473.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

7 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de landingsbanen zonder uitkering, bl. 38479.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

7 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de landingsbanen zonder uitkeringen, bl. 38481.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

7 JULI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de landingsbanen 2026/2027 (140.04), bl. 38482.

SOMMAIRE

Lois, décrets, ordonnances et règlements

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

7 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux avantages sociaux, p. 38469.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

7 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de travail et de rémunération, p. 38473.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

7 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux emplois de fin de carrière sans allocations, p. 38479.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

7 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative aux emplois de fin de carrière sans allocations, p. 38481.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

7 JUILLET 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux emplois de fin de carrière 2026/2027 (140.04), p. 38482.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst, bl. 38484.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst, bl. 38486.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

12 JULI 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2021 houdende uitvoering van artikel 100*ter*, § 3, tweede lid, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen met betrekking tot de verlenging en flexibilisering van het mantelzorgverlof, bl. 38487.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

9 JULI 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1*bis* en 7*octies* van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, bl. 38489.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

9 JULI 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren, bl. 38490.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

9 JULI 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, bl. 38491.

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

18 JANUARI 2024. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van de lijst van bijzondere beroepsbekwaamheden voor kinesitherapeuten. — Duitse vertaling, bl. 38497.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection (CP 109), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, p. 38484.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection (CP 109), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, p. 38486.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

12 JUILLET 2026. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2021 portant exécution de l'article 100*ter*, § 3, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales en ce qui concerne l'allongement et la flexibilisation du congé pour aidants proches, p. 38487.

Service public fédéral Sécurité sociale

9 JUILLET 2026. — Arrêté royal modifiant les articles 1er*bis* et 7*octies* de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, p. 38489.

Service public fédéral Sécurité sociale

9 JUILLET 2026. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 2007 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des médecins, p. 38490.

Service public fédéral Sécurité sociale

9 JUILLET 2026. — Arrêté royal modifiant l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, p. 38491.

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

18 JANVIER 2024. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2014 établissant la liste des qualifications professionnelles particulières pour les kinésithérapeutes. — Traduction allemande, p. 38497.

Föderaler Öffentlicher Dienst Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt

18. JANUAR 2024 — Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 25. April 2014 zur Festlegung der Liste der besonderen beruflichen Qualifikationen für Kinesiotherapeuten — Deutsche Übersetzung, S. 38497.

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

4 JULI 2025. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers. — Duitse vertaling, bl. 38498.

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

4 JUILLET 2025. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens. — Traduction allemande, p. 38498.

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

4. JULI 2025 — Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 21. Januar 2009 zur Festlegung von Anweisungen für Apotheker — Deutsche Übersetzung, S. 38498.

Gelet op advies 79.413/2 van de Raad van State, gegeven op 15 juni 2026, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. Het opschrift van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren wordt vervangen als volgt:

"Koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen".

Art. 2. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 september 2025, wordt aangevuld met een paragraaf 10, luidende:

"§ 10. Voor het jaar 2026 wordt het basisbedrag, bedoeld in § 1, 1°, vastgesteld op 150.809,66 EUR en het aanvullend bedrag, bedoeld in § 1, 2°, vastgesteld op 57,84 EUR per geldige uitgebrachte stem."

Art. 3. De Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 juli 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE

Vu l'avis 79.413/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'intitulé en néerlandais de l'arrêté royal du 25 février 2007 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des médecins est remplacé par ce qui suit :

« Koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen ».

Art. 2. L'article 3 de l'arrêté royal du 25 février 2007 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des médecins, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 septembre 2025, est complété par un paragraphe 10, rédigé comme suit :

« § 10. Pour l'année 2026, le montant de base, visé au § 1er, 1°, est fixé à 150.809,66 EUR et le montant complémentaire, visé au § 1er, 2°, est fixé à 57,84 EUR par vote valable émis. »

Art. 3. Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

[2026/201773]

9 JULI 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het besluit waarvan ik de eer heb aan uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, heeft als doel de netto vergoedingen voor een contingent van vrijwillige overuren uit te sluiten van het begrip loon voor de berekening van socialezekerheidsbijdragen. Het betreft, enerzijds, 240 bijkomende overuren gepresteerd in toepassing van artikel 25*bis* van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en, anderzijds, 360 bijkomende overuren gepresteerd in toepassing van artikel 31/1 van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken.

Daartoe wordt artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders aangevuld met een punt 29°, waardoor de betrokken vergoedingen niet als loon worden aangemerkt. Tevens wordt, ingevolge de verlenging van het stelsel van de relance uren tot 31 maart 2026, bepaald dat de overuren gepresteerd tussen 1 januari 2026 en 31 maart 2026 in toepassing van artikel 2, § § 1 en 2, van de wet van 31 juli 2023 tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024, in mindering worden gebracht van het aantal vrijgestelde overuren voor het jaar 2026. Daarnaast, worden de bij een werkgever in de horeca zonder geregistreerd kassasysteem toegelaten overuren met afstand van inhaalrust in mindering gebracht van de vrijgestelde vrijwillige overuren, om te vermijden dat die werkgevers in totaal 540 vrijgestelde overuren zouden kunnen laten presteren terwijl werkgevers met geregistreerd kassasysteem maar 360 vrijgestelde overuren kunnen laten presteren.

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

[2026/201773]

9 JUILLET 2026. — Arrêté royal modifiant l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet d'exclure les rémunérations nettes pour un contingent d'heures supplémentaires volontaires de la notion de rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Il s'agit, d'une part, de 240 heures supplémentaires additionnelles prestées en application de l'article 25*bis* de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, et, d'autre part, de 360 heures supplémentaires additionnelles prestées en application de l'article 31/1 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.

Pour ce faire, l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est complété par un 29°, en vertu duquel les indemnités concernées ne sont pas considérées comme rémunération. En outre, à la suite de la prolongation du régime des heures de relance jusqu'au 31 mars 2026, il est précisé que les heures supplémentaires prestées entre le 1er janvier 2026 et le 31 mars 2026, en application de l'article 2, § § 1er et 2, de la loi du 31 juillet 2023 exécutant l'accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024, doivent être déduites du nombre d'heures supplémentaires exemptées pour l'année 2026. Par ailleurs, les heures supplémentaires autorisées chez un employeur du secteur de l'horeca ne disposant pas d'un système de caisse enregistreuse, et pour lesquelles un repos compensatoire a été accordé, sont déduites du nombre d'heures supplémentaires volontaires exonérées, afin d'éviter que ces employeurs puissent faire effectuer au total 540 heures supplémentaires exonérées, alors que les employeurs disposant d'un système de caisse enregistreuse ne peuvent faire effectuer que 360 heures supplémentaires exonérées.

De maatregel kadert in een ruimere hervorming van de vrijwillige overuren, die is opgenomen in het federale regeerakkoord voor de periode 2025-2029.

Wat betreft de opmerking van de Raad van State in zijn advies nr. 79.318/16 van 5 juni 2026 met betrekking tot de verenigbaarheid met de gewaarborgde beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie, wordt erop gewezen dat:

Wat de vergelijking betreft tussen een werknemer in het gewoon arbeidsregime en een werknemer die overuren presteert moet de vergelijkingsbasis correct verlopen. Overuren kunnen slechts worden gepresteerd nadat het in de arbeidsovereenkomst voorziene stelsel is gepresteerd. Voor twee werknemers die een voltijdse arbeidsovereenkomst presteren is er geen verschil in behandeling. Zij worden allebei op gelijke wijze belast, voor wat de sociale zekerheid betreft, voor de reguliere prestaties die ze uitvoeren. Als de ene werknemer vervolgens vrijwillige overuren presteert en daarvoor het gunstig stelsel krijgt, zijn de beide werknemers niet meer vergelijkbaar. De vergelijking tussen beide stopt bij de beoordeling van de uitvoering van hun prestaties volgens de reguliere arbeidsovereenkomst.

Het gaat daarenboven niet op om te stellen dat een werknemer met een deeltijdse arbeidsovereenkomst, die daarnaast nog enkele overuren presteert, in een vergelijkbare situatie zit als een voltijdse werknemer die enkel zijn voorziene uren binnen zijn arbeidsovereenkomst presteert.

Beide werknemers werken volgens een ander basisstelsel. De voltijdse werknemer kiest voor een voltijds stelsel dat hem een vast inkomen garandeert. De deeltijdse werknemer werkt volgens een beperkter werk- en verloningsstelsel en vult dit aan met onzekere inkomsten van overuren, voor zover zijn werkgever hem die aanbiedt. Beide situaties zijn dus niet vergelijkbaar. Bovendien vereist de toepassing van deze uitzonderingsregeling dat de maximale arbeidstijd voor een voltijdse of deeltijdse werknemer strikt wordt nageleefd, met inachtneming van bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in het arbeidsrecht (wet van 18 mei 2026 houdende wijzigingen met betrekking tot de regeling van de vrijwillige overuren en van het Sociaal Strafwetboek).

Het verschil in behandeling tussen, enerzijds, werkgevers die een behoefte aan bijkomende arbeid opvangen binnen het gewone arbeidsregime en waarbij de gebruikelijke sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, en, anderzijds, werkgevers die dezelfde behoefte invullen door middel van vrijwillige overuren waarvoor in een volledige vrijstelling van deze bijdragen wordt voorzien is een verschil dat gebaseerd is op de vrije keuze van de werkgever om gebruik te maken van het ene of het andere systeem. De werkgever heeft de mogelijkheid te kiezen voor het systeem dat hem het meest gepast lijkt en aansluit bij zijn behoeften.

De regeling voor vrijwillige overuren is gebaseerd op een objectief criterium, namelijk het vrijwillige en beperkte karakter ervan. Deze overuren vormen een uitzondering op de grenzen van de normale arbeidstijd, zodat bedrijven beter het hoofd kunnen bieden aan de problemen die voortvloeien uit het tekort op de arbeidsmarkt en ervoor kunnen zorgen dat zij over voldoende arbeidskrachten beschikken. De regering wil met deze maatregel overwerk kunnen belonen. Iedereen die een extra inkomen wil verdienen, moet dat op een eenvoudige en voordelige manier kunnen doen.

De volledige vrijstelling van sociale bijdragen voor deze vrijwillige overuren is een evenredige maatregel, aangezien het maximum strikt beperkt is tot 240 /360 uur per jaar, en stelt de betrokken werknemers in staat om voor deze uren een hoger nettoloon te verdienen.

De maatregel sluit ook aan bij de algemene doelstelling van het regeerakkoord om de koopkracht te vergroten en zo het hoofd te bieden aan de nieuwe economische realiteit.

Ik heb de eer te zijn,

Sire,
van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige
en zeer getrouwe dienaar,

De Minister van Werk,
D. CLARINVAL

De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE

La mesure s'inscrit dans le cadre d'une réforme plus large des heures supplémentaires volontaires intégrée au sein de l'accord de coalition fédérale 2025-2029.

Concernant le commentaire relatif à la compatibilité avec les principes garantis d'égalité et de non-discrimination du Conseil d'Etat dans son avis n°79.318/16 du 5 juin 2026, il convient de noter ce qui suit :

En ce qui concerne la comparaison entre un travailleur soumis au régime de travail normal et un travailleur effectuant des heures supplémentaires, la base de comparaison doit être correcte. Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'après l'exécution du régime prévu dans le contrat de travail. Pour deux travailleurs ayant un contrat de travail à temps plein, il n'y a pas de différence de traitement. Ils sont tous deux soumis de la même manière aux charges sociales pour les prestations régulières qu'ils effectuent. Si l'un des travailleurs effectue ensuite des heures supplémentaires volontaires et bénéficie pour cela du régime favorable, les deux travailleurs ne sont plus comparables. La comparaison entre les deux s'arrête à l'évaluation de l'exécution de leurs prestations conformément au contrat de travail régulier.

De plus, il n'est pas pertinent d'affirmer qu'un salarié sous contrat de travail à temps partiel, qui effectue en outre quelques heures supplémentaires, se trouve dans une situation comparable à celle d'un salarié à temps plein qui n'effectue que les heures prévues dans son contrat de travail.

Ces deux travailleurs sont soumis à des régimes de base différents. Le travailleur à temps plein opte pour un régime à temps plein qu'il devra assurément effectuer et qui lui garantit un revenu certain. Le travailleur à temps partiel est soumis à un régime de travail et de rémunération plus restreint, qu'il complète par un revenu aléatoire provenant des heures supplémentaires, dans la mesure où son employeur lui en propose. Ces deux situations ne sont donc pas comparables. Par ailleurs, le recours à ce régime d'exception exige le respect scrupuleux des limites maximales de temps de travail d'un travailleur temps plein ou d'un temps partiel sous respect de certaines conditions fixées par le droit du travail (loi du 18 mai 2026 portant modifications relatives au régime des heures supplémentaires volontaires et du Code pénal social).

La différence de traitement entre, d'une part, les employeurs qui répondent à un besoin de main-d'œuvre supplémentaire dans le cadre du régime de travail normal et pour lesquels les cotisations de sécurité sociale habituelles sont dues, et, d'autre part, les employeurs qui répondent à ce même besoin par le biais d'heures supplémentaires volontaires, pour lesquelles une exonération totale de ces cotisations est prévue, est une différence qui repose sur le libre choix de l'employeur d'opter pour l'un ou l'autre système. L'employeur a la possibilité de choisir le système qui lui semble le plus approprié et qui répond le mieux à ses besoins.

Le régime des heures supplémentaires volontaires repose sur un critère objectif à savoir la nature volontaire et plafonnée de ces dernières, qui dérogent aux limites de la durée normale du travail pour permettre aux entreprises de mieux faire face aux problèmes résultant de la pénurie sur le marché du travail et de s'assurer qu'elles disposent d'une quantité suffisante de main-d'œuvre. Le gouvernement souhaite, par cette mesure, pouvoir récompenser le travail supplémentaire. Toute personne souhaitant gagner un revenu complémentaire doit pouvoir le faire de manière simple et avantageuse.

L'exonération totale de cotisations sociales de ces heures supplémentaires volontaires est une mesure proportionnée du fait du plafonnement du contingent strictement limité à 240/360 heures par an et permet aux travailleurs concernés de gagner un salaire net plus élevé pour ces heures.

La mesure répond également à l'objectif général de l'accord du gouvernement d'augmenter le pouvoir d'achat afin de faire face aux nouvelles réalités économiques.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL

Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE

RAAD VAN STATE
afdeling Wetgeving

Advies 79.318/16 van 5 juni 2026 over een ontwerp van koninklijk besluit 'tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders'

Op 4 mei 2026 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Sociale Zaken verzocht binnen een termijn van dertig dagen, verlengd tot 10 juni 2026, een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit 'tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders'.

Het ontwerp is door de zestiende kamer onderzocht op 28 mei 2026. De kamer was samengesteld uit Wouter PAS, kamervoorzitter, Toon MOONEN en Annelies D'ESPALLIER, staatsraden, Jan VELAERS en Johan PUT, assessoren, en Greet VERBERCKMOES, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Pieter AERTGEERTS, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Annelies D'ESPALLIER, staatsraad.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 5 juni 2026.

*

1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.

*

STREKKING VAN HET ONTWERP

2.1. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe de nettovergoedingen voor een contingent van vrijwillige overuren uit te sluiten van het begrip "loon" voor de berekening van socialezekerheidsbijdragen. Het betreft, enerzijds, 240 bijkomende overuren gepresteerd in toepassing van artikel 25*bis* van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en, anderzijds, 360 bijkomende overuren gepresteerd in toepassing van artikel 31/1 van de wet van 16 november 2015 'houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken'.

Daartoe wordt artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 'tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders' aangevuld met een punt 29°, waardoor de betrokken vergoedingen niet als loon worden aangemerkt. Tevens wordt, ingevolge de verlenging van het stelsel van de relanceuren tot 31 maart 2026, bepaald dat de overuren gepresteerd tussen 1 januari 2026 en 31 maart 2026 in toepassing van artikel 2, § § 1 en 2, van de wet van 31 juli 2023 'tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023 2024', in mindering worden gebracht van het aantal vrijgestelde overuren voor het jaar 2026.

2.2. De ontworpen regeling kadert in een ruimere hervorming van de vrijwillige overuren. In dat verband kan worden gewezen op bepalingen uit het voorontwerp van wet 'houdende diverse bepalingen' dat er onder meer toe strekte de regeling van de vrijwillige overuren uit te breiden, en waarover de Raad van State, afdeling Wetgeving, op 19 september 2025 advies 78.106/1/V heeft gegeven, [1] alsook op de wet van 18 mei 2026 'houdende wijzigingen met betrekking tot de regeling van de vrijwillige overuren en van het Sociaal Strafwetboek'. Bij het voorontwerp daarvan werd advies 78.674/16 van 14 januari 2026 gegeven. [2] De daarin vervatte wijzigingen van artikel 25*bis* van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en artikel 31/1 van de wet van 16 november 2015 hebben uitwerking met ingang van 1 april 2026. [3]

In samenhang met deze arbeidsrechtelijke aanpassingen kan nog worden gewezen op een ontwerp van wet 'tot hervorming van de personenbelasting' dat voorziet in een gunstige fiscale behandeling van een deel van de betrokken overuren en waarover de Raad van State advies 78.103/3 van 30 september 2025 heeft gegeven. [4]

CONSEIL D'ÉTAT
section de législation

Avis 79.318/16 du 5 juin 2026 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'

Le 4 mai 2026, le Conseil d'État, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis dans un délai de trente jours, prolongé jusqu'au 10 juin 2026, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'.

Le projet a été examiné par la seizième chambre le 28 mai 2026. La chambre était composée de Wouter PAS, président de chambre, Toon MOONEN et Annelies D'ESPALLIER, conseillers d'État, Jan VELAERS et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Pieter AERTGEERTS, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Annelies D'ESPALLIER, conseiller d'État.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 5 juin 2026.

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

PORTEE DU PROJET

2.1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'exclure les rémunérations nettes pour un contingent d'heures supplémentaires volontaires de la notion de " rémunération " pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Il s'agit, d'une part, de 240 heures supplémentaires additionnelles prestées en application de l'article 25*bis* de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, et, d'autre part, de 360 heures supplémentaires additionnelles prestées en application de l'article 31/1 de la loi du 16 novembre 2015 'portant des dispositions diverses en matière sociale'.

A cette fin, l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 'pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' est complété par un 29°, en vertu duquel les indemnités concernées ne sont pas considérées comme rémunération. En outre, à la suite de la prolongation du régime des heures de relance jusqu'au 31 mars 2026, il est précisé que les heures supplémentaires prestées entre le 1er janvier 2026 et le 31 mars 2026, en application de l'article 2, § § 1er et 2, de la loi du 31 juillet 2023 'exécutant l'accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024', doivent être déduites du nombre d'heures supplémentaires exemptées pour l'année 2026.

2.2. Le dispositif en projet s'inscrit dans le cadre d'une réforme plus large des heures supplémentaires volontaires. A cet égard, on peut relever les dispositions de l'avant-projet de loi 'portant des dispositions diverses' qui avait notamment pour objet d'étendre le régime des heures supplémentaires volontaires, et sur lequel le Conseil d'État, section de législation, a donné le 19 septembre 2025 l'avis n° 78.106/1/V [1], ainsi que la loi du 18 mai 2026 'portant modifications relatives au régime des heures supplémentaires volontaires et du Code pénal social'. L'avant-projet de cette loi avait fait l'objet de l'avis 78.674/16, donné le 14 janvier 2026 [2]. Les modifications qu'il contient de l'article 25*bis* de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'article 31/1 de la loi du 16 novembre 2015, produisent leurs effets le 1er avril 2026 [3].

Corrélativement à ces adaptations sur le plan du droit du travail, on peut encore relever un projet de loi 'portant réforme de l'impôt des personnes physiques' qui prévoit un traitement fiscal favorable d'une partie des heures supplémentaires concernées et sur lequel le Conseil d'État a donné l'avis n° 78.103/3 du 30 septembre 2025 [4].

RECHTSGROND

3. Het ontwerp vindt rechtsgrond in de in de aanhef vermelde bepalingen, meer bepaald in artikel 14, § 2, van de wet van 27 juni 1969 'tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders' en in artikel 23, tweede lid, van de wet van 29 juni 1981 'houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers'. Deze bepalingen machtigen de Koning om, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het begrip "loon" te verruimen of te beperken.

ALGEMENE OPMERKINGEN

4. De Raad van State brengt advies 78.106/1/V van 19 september 2025 in herinnering, waarin het volgende werd opgemerkt wat betreft het niet verschuldigd zijn van een overloon voor een deel van de vrijwillige overuren:

"6.1. Het ontworpen artikel 25*bis*, § 3, van de Arbeidswet bepaalt dat, in tegenstelling tot wat nu het geval is, voor 240 van de 360 vrijwillige overuren geen overloon verschuldigd is. [5]

6.2. Het door artikel 23, derde lid, 1°, van de Grondwet verzekerde recht op een billijke beloning vereist in beginsel dat ' [w]anneer arbeid gepresteerd wordt onder bijzondere omstandigheden, buiten de normale arbeidsuren, wanneer de [werknemer] bijzondere en extra inspanningen moet leveren [zulks dan] tegen een bijkomende beloning [moet] gebeuren'. [6] Ook artikel 4, lid 2, van het Herziene Europees Sociaal Handvest verzekert het recht van werknemers op een hoger beloningstarief voor overwerk, behoudens uitzonderingen in bijzondere gevallen.

6.3. Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat een vergelijkbare regeling inzake vrijwillige overuren in de horecasector, waarvoor eveneens in de vrijstelling van het recht op overloon voor de desbetreffende overuren voorzien was, verantwoord was in het licht van de hiervoor geldende vrijstelling van fiscale en parafiscale lasten, waardoor de betrokken werknemers netto wel meer verdienden voor deze uren. [7]

Bij de Raad van State, afdeling Wetgeving, is een adviesaanvraag 78.103/3 aanhangig die betrekking heeft op een voorontwerp van wet 'tot hervorming van de personenbelasting' waarin voorzien wordt in een fiscale vrijstelling voor de 240 van overloon vrijgestelde vrijwillige overuren. De gemachtigde bevestigde dat het de bedoeling is om, na goedkeuring van dit voorontwerp, ook een besluit tot stand te brengen dat voorziet in een gelijkaardige vrijstelling van RSZ-bijdragen.

Zonder in voorliggend advies uitspraak te doen over de eventuele juridische vragen die deze aangekondigde vrijstellingen zouden kunnen oproepen, moet worden vastgesteld dat zolang dergelijke vrijstellingen niet definitief vaststaan, niet kan worden aangenomen dat de ontworpen maatregel verenigbaar is met artikel 23, derde lid, 1°, van de Grondwet en artikel 4, lid 2, van het Herziene Europees Sociaal Handvest.

Op dit punt moet dan ook een voorbehoud worden gemaakt." [8]

Vastgesteld wordt dat de in dat verband aangekondigde maatregelen inmiddels uitvoering krijgen, enerzijds door de vrijstelling van de personenbelasting waarin wordt voorzien bij het reeds vermelde wetsontwerp 'tot hervorming van de personenbelasting', en, anderzijds, door de in het voorliggende ontwerp vervatte vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor de betrokken overuren.

5.1. De ontworpen regeling doet evenwel een verschil in behandeling ontstaan tussen werknemers naargelang zij arbeid verrichten binnen het gewone arbeidsregime, dan wel vrijwillige overuren presteren die aanleiding geven tot het gunstige sociaalrechtelijke regime. Ook ontstaat een verschil in behandeling tussen, enerzijds, werkgevers die een behoefte aan bijkomende arbeid opvangen binnen het gewone arbeidsregime en waarbij de gebruikelijke socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, en, anderzijds, werkgevers die dezelfde behoefte invullen door middel van vrijwillige overuren waarvoor in een volledige vrijstelling van deze bijdragen wordt voorzien.

5.2. Zoals bekend sluiten de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie niet uit dat een verschil in behandeling tussen categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en redelijk verantwoord is. Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend met het doel en de gevolgen van de maatregel en met de aard van de ter zake geldende beginselen; het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat er geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.

FONDEMENT JURIDIQUE

3. Le projet trouve son fondement juridique dans les dispositions mentionnées dans le préambule, plus particulièrement dans l'article 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969 'révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' et l'article 23, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 'établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés'. Ces dispositions habilitent le Roi à élargir ou restreindre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la notion de " rémunération ".

OBSERVATIONS GENERALES

4. Le Conseil d'État rappelle l'avis 78.106/1/V du 19 septembre 2025, dans lequel il a formulé les observations suivantes concernant le fait qu'aucune rémunération supplémentaire n'est due pour une partie des heures supplémentaires volontaires :

" 6.1. L'article 25*bis*, § 3, en projet, de la loi sur le travail prévoit que contrairement à ce qui est actuellement le cas, aucune rémunération supplémentaire n'est due pour 240 des 360 heures supplémentaires volontaires [5].

6.2. Le droit à une rémunération équitable, consacré par l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, requiert en principe que " [l]orsqu'un travail est accompli dans des conditions particulières, en dehors des heures normales de travail, lorsque [le travailleur] doit fournir des efforts particuliers et supplémentaires, cela doit se faire moyennant un supplément de rémunération " [6]. Par ailleurs, l'article 4, paragraphe 2, de la Charte sociale européenne révisée garantit le droit des travailleurs de bénéficier d'un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires, exception faite de certains cas particuliers.

6.3. La Cour constitutionnelle a jugé qu'un régime similaire en matière d'heures supplémentaires volontaires dans le secteur de l'horeca, pour lequel était également prévue une exemption du droit à une rémunération supplémentaire pour les heures supplémentaires concernées, était justifié à la lumière de l'exonération des coûts fiscaux et parafiscaux applicable à cet égard, qui permettait aux travailleurs concernés de gagner néanmoins un salaire net plus élevé pour ces heures [7].

Le Conseil d'État, section de législation, est saisi d'une demande d'avis 78.103/3 concernant un avant-projet de loi 'portant réforme de l'impôt des personnes physiques' qui prévoit une exonération fiscale pour les 240 heures supplémentaires volontaires exemptées de rémunération supplémentaire. Le délégué a confirmé que l'intention est d'encore élaborer, après l'approbation de cet avant-projet, un arrêté prévoyant une exonération similaire des cotisations ONSS.

Sans se prononcer dans le présent avis sur les éventuelles questions juridiques que pourraient susciter ces exonérations annoncées, force est de constater que tant que ces dernières ne sont pas définitivement établies, il ne peut être admis que la mesure en projet se concilie avec l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution et avec l'article 4, alinéa 2, de la Charte sociale européenne révisée.

Une réserve doit dès lors être formulée sur ce point ". [8]

Il est constaté que les mesures annoncées à cet égard sont entre-temps mises en œuvre, d'une part par l'exonération de l'impôt des personnes physiques prévue par le projet de loi 'portant réforme de l'impôt des personnes physiques' précité, et, d'autre part, par l'exemption des cotisations de sécurité sociale pour les heures supplémentaires concernées, contenue dans le projet à l'examen.

5.1. Le dispositif en projet crée toutefois une différence de traitement entre les travailleurs selon qu'ils effectuent un travail dans le cadre du régime de travail ordinaire ou qu'ils prestent des heures supplémentaires volontaires qui donnent lieu au régime favorable sur le plan du droit social. Il crée également une différence de traitement entre, d'une part, les employeurs qui répondent à un besoin en main d'œuvre supplémentaire dans le régime de travail ordinaire et pour lequel les cotisations de sécurité sociale usuelles sont dues, et, d'autre part, les employeurs qui comblent le même besoin au moyen d'heures supplémentaires volontaires pour lesquelles une exonération totale de ces cotisations est prévue.

5.2. Nul n'ignore que les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit être appréciée compte tenu de l'objectif et des effets de la mesure et de la nature des principes applicables en la matière; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.

5.3. De gemachtigde werd verzocht toe te lichten hoe de voormelde verschillen in behandeling kunnen worden verantwoord. Hij antwoordde:

"240 van de 360 vrijwillige overuren zullen worden vrijgesteld van sociale bijdragen. Hierdoor zullen de betrokken werknemers voor voormelde overuren netto meer ontvangen dan hetgeen voor hun normale uren verschuldigd is. Op die manier is deze regeling, overeenkomstig de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (GwH 28 september 2017, nr. 107/2017, B.23.3.), in overeenstemming met artikel 23, derde lid, 1°, van de Grondwet en artikel 4, lid 2, van het Herziene Europees Sociaal Handvest, die voor werknemers in principe het recht op een hoger beloningstarief voor overwerk verzekeren.

Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis pour avis s'intègre au système uniforme et flexible de heures supplémentaires volontaires dans tous les secteurs introduit par le projet de loi portant modifications relatives au régime des heures supplémentaires volontaires et du Code pénal social (56K1333). L'accès au nouveau système d'heures supplémentaires volontaires est conditionnée au respect de condition définit par le droit du travail."

5.4. De gegeven verantwoording heeft betrekking op de vereiste dat voor overwerk een hogere vergoeding wordt toegekend, zoals voortvloeit uit artikel 23, derde lid, 1°, van de Grondwet en artikel 4, lid 2, van het Herziene Europees Sociaal Handvest.

Dit neemt evenwel niet weg dat de ontworpen regeling een verschil in behandeling invoert waarvoor, als zodanig, een afdoende verantwoording moet kunnen worden gegeven in het licht van het gelijkheidsbeginsel, te meer daar de vrijstelling niet alleen een algemeen toepassingsgebied kent, maar tevens leidt tot een volledige vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor de betrokken overuren. [9] Het staat aan de stellers van het ontwerp om erop toe te zien dat een dergelijke specifieke verantwoording kan worden gegeven.

ONDERZOEK VAN DE TEKST

Artikel 2

6. Luidens artikel 2 van het ontwerp treedt het te nemen besluit in werking op (lees: heeft het uitwerking met ingang van) 1 april 2026. Het verlenen van terugwerkende kracht aan besluiten is evenwel enkel toelaatbaar ingeval voor de retroactiviteit een wettelijke grondslag bestaat, de retroactiviteit betrekking heeft op een regeling waarbij, met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel, voordelen worden toegekend of in zoverre de retroactiviteit noodzakelijk is voor de continuïteit of de goede werking van het bestuur en daardoor, in beginsel, geen verkregen situaties worden aangetast. Enkel indien de retroactiviteit van de ontworpen regeling in één van de opgesomde gevallen valt in te passen, kan deze worden gebillijkt.

De gemachtigde verklaarde dienaangaande dat de voorgestelde regeling een voordeel toekent en geen verkregen rechten aantast.

Aangezien de terugwerkende kracht tot gevolg heeft dat voor de betrokken overuren gepresteerd sinds 1 april 2026 geen overloon verschuldigd is, terwijl dat op het ogenblik van de prestatie in beginsel wel het geval was, kent de ontworpen regeling inderdaad voordelen toe. Gelet daarenboven op het feit dat de beoogde inwerkingtreding van deze regeling samenvalt met die van de wetswijzigingen inzake vrijwillige overuren, kan de uitwerking met ingang van 1 april 2026 worden gebillijkt.

De griffier,
Greet VERBERCKMOES

De voorzitter,
Wouter PAS

Nota's

[1] Adv.RvS 78.106/1/V van 19 september 2025 over een voorontwerp dat heeft geleid tot de wet van 18 mei 2026 'houdende diverse arbeidsbepalingen', *Parl.St.* Kamer 2025-26, nr. 1324/1.

[2] Adv.RvS 78.674/16 van 14 januari 2026 over een voorontwerp dat heeft geleid tot de wet van 18 mei 2026 'houdende wijzigingen met betrekking tot de regeling van de vrijwillige overuren en van het Sociaal Strafwetboek', *Parl.St.* Kamer 2025-26, nr. 1333/1.

[3] Zie artikel 8 van de wet van 18 mei 2026 'houdende wijzigingen met betrekking tot de regeling van de vrijwillige overuren en van het Sociaal Strafwetboek'.

[4] Adv.RvS 78.103/3 van 30 september 2025 over een voorontwerp van wet 'tot hervorming van de personenbelasting' (*Parl.St.* Kamer 2025-26, nr. 56-1243/1).

5.3. Invité à préciser comment les différences de traitement précitées peuvent être justifiées, le délégué a répondu en ces termes :

" 240 van de 360 vrijwillige overuren zullen worden vrijgesteld van sociale bijdragen. Hierdoor zullen de betrokken werknemers voor voormelde overuren netto meer ontvangen dan hetgeen voor hun normale uren verschuldigd is. Op die manier is deze regeling, overeenkomstig de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (GwH 28 september 2017, nr. 107/2017, B.23.3.), in overeenstemming met artikel 23, derde lid, 1°, van de Grondwet en artikel 4, lid 2, van het Herziene Europees Sociaal Handvest, die voor werknemers in principe het recht op een hoger beloningstarief voor overwerk verzekeren.

Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis pour avis s'intègre au système uniforme et flexible de heures supplémentaires volontaires dans tous les secteurs introduit par le projet de loi portant modifications relatives au régime des heures supplémentaires volontaires et du Code pénal social (56K1333). L'accès au nouveau système d'heures supplémentaires volontaires est conditionnée au respect de condition définit par le droit du travail. "

5.4. La justification donnée porte sur l'exigence selon laquelle une rémunération majorée est accordée pour les heures de travail supplémentaires, ainsi qu'il découle de l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution et l'article 4, paragraphe 1, 2., de la Charte sociale européenne révisée.

Il n'en demeure toutefois pas moins que le dispositif en projet instaure une différence de traitement qui doit, en tant que telle, pouvoir être adéquatement justifiée au regard du principe d'égalité, d'autant plus que l'exonération connaît non seulement un champ d'application général, mais aboutit également à une exonération totale des cotisations de sécurité sociale pour les heures supplémentaires concernées [9]. Il revient aux auteurs du projet de veiller à ce qu'une telle justification spécifique puisse être donnée.

EXAMEN DU TEXTE

Article 2

6. Selon l'article 2 du projet, l'arrêté envisagé entre en vigueur (lire : produit ses effets) le 1er avril 2026. L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est toutefois admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. La rétroactivité des dispositions en projet n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées.

Le délégué a déclaré à cet égard que le dispositif proposé confère un avantage et ne porte pas atteinte à des droits acquis.

Dès lors que la rétroactivité a pour conséquence qu'aucune rémunération supplémentaire n'est due pour les heures supplémentaires concernées prestées depuis le 1er avril 2026, alors que tel était en principe toutefois le cas au moment de la prestation, le dispositif en projet confère effectivement des avantages. Eu égard, en outre, au fait que l'entrée en vigueur envisagée de ce dispositif coïncide avec celle des modifications législatives en matière d'heures supplémentaires volontaires, la date de prise d'effet le 1er avril 2026 peut se justifier.

Le greffier,
Greet VERBERCKMOES

Le président,
Wouter PAS

Notes

[1] Avis C.E. 78.106/1/V du 19 septembre 2025 sur un avant-projet devenu la loi du 18 mai 2026 'portant des dispositions diverses relatives au travail', *Doc. parl.*, Chambre, 2025-26, n° 1324/1.

[2] Avis C.E. 78.674/16 du 14 janvier 2026 sur un avant-projet devenu la loi du 18 mai 2026 'portant modifications relatives au régime des heures supplémentaires volontaires et du Code pénal social', *Doc. parl.*, Chambre, 2025-26, n° 1333/1.

[3] Voir l'article 8 de la loi du 18 mai 2026 'portant modifications relatives au régime des heures supplémentaires volontaires et du Code pénal social'.

[4] Avis C.E. 78.103/3 du 30 septembre 2025 sur un avant-projet de loi 'portant réforme de l'impôt des personnes physiques', (*Doc. parl.*, Chambre, 2025-26, n° 56-1243/1).

[5] *Voetnoot uit het geciteerde advies*: Zoals momenteel reeds het geval is voor vrijwillige overuren in de horecasector, krachtens artikel 35/1 van de wet van 16 november 2015 'houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken'.

[6] *Voetnoot uit het geciteerde advies: Parl.St.* Senaat 1991-92, nr. 100-2/3º, 17.

[7] *Voetnoot uit het geciteerde advies*: GwH 28 september 2017, nr. 107/2017, B.23.3.

[8] Adv.RvS 78.106/1/V (*Parl.St.* Kamer 2025-26, nr. 1324/1).

[9] Dit laatste in tegenstelling tot de regeling inzake flexi-jobs waar een bijzondere sociale bijdrage verschuldigd is, zie adv.RvS 78.901/16 van 25 maart 2026 over een voorontwerp van wet 'houdende diverse bepalingen inzake flexi jobs', *Parl.St.* Kamer 2025-26, nr. 56-1526/1.

9 JULI 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 14, § 2;

Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 23, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 24 juli 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 oktober 2025;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid, gegeven op 19 december 2025;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 9 januari 2026;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd op 26 februari 2026 overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies nr. 79.318/16 van de Raad van State, gegeven op 5 juni 2026, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2º, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk en van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. Artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 januari 2026, wordt aangevuld met de bepaling onder 29º, luidende:

"29º de netto-vergoedingen voor de 240 overuren die gepresteerd zijn in toepassing van artikel 25*bis* van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en voor 360 overuren die gepresteerd zijn in toepassing van artikel 31/1 van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken.

Het aantal overuren bedoeld in artikel 31, eerste lid, van voornoemde wet van 16 november 2015 waarvoor een vrijstelling wordt verleend in toepassing van artikel 14, § 3*bis*, van voornoemde wet van 27 juni 1969, wordt in mindering gebracht van het aantal overuren waarvoor bij toepassing van het eerste lid een vrijstelling kan worden verleend.

In afwijking van het eerste lid moeten de overuren gepresteerd tussen 1 januari 2026 en 31 maart 2026 in toepassing van artikel 2, § § 1 en 2, van de wet van 31 juli 2023 tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024 in mindering worden gebracht van het aantal in 2026 vrijgestelde overuren bedoeld in het eerste lid.".

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2026.

[5] *Note de bas de page de l'avis cité* : Comme c'est déjà actuellement le cas pour les heures supplémentaires volontaires dans le secteur de l'horeca, en vertu de l'article 35/1 de la loi du 16 novembre 2015 'portant des dispositions diverses en matière sociale'.

[6] *Note de bas de page de l'avis cité* : *Doc. parl.*, Sénat, 1991-92, nº 100-2/3º, p. 17.

[7] *Note de bas de page de l'avis cité* : C.C., 28 septembre 2017, nº 107/2017, B.23.3.

[8] Avis C.E. 78.106/1/V (*Doc. parl.*, Chambre, 2025-26, nº 1324/1).

[9] Ce dernier point contrairement au régime des flexi-jobs dans le cadre duquel une cotisation sociale spéciale est due, voir l'avis C.E. 78.901/16 du 25 mars 2026 sur un avant-projet de loi 'portant dispositions diverses concernant les flexi-jobs', *Doc. parl.*, Chambre, 2025-26, nº 56-1526/1.

9 JUILLET 2026. — Arrêté royal modifiant l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 14, § 2;

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2, modifié par la loi du 24 juillet 2008;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 octobre 2025;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 19 décembre 2025;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2026;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 26 février 2026 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis nº79.318/16 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2º, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 janvier 2026, est complété par le 29º rédigé comme suit :

" 29º les rémunérations nettes de 240 heures supplémentaires effectuées en application de l'article 25*bis* de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de 360 heures supplémentaires effectuées en application de l'article 31/1 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.

Le nombre d'heures supplémentaires visées à l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 16 novembre 2015 précitée, pour lesquelles une exonération est accordée en application de l'article 14, § 3*bis*, de la loi du 27 juin 1969 précitée, est déduit du nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles une exonération peut être accordée en application de l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les heures supplémentaires prestées entre le 1er janvier 2026 et le 31 mars 2026 en application de l'article 2, § § 1er et 2, de la loi du 31 juillet 2023 exécutant l'accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024, doivent être déduites du nombre d'heures supplémentaires exemptées en 2026 visées à l'alinéa 1er. ".

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2026.